

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 대부료 및 매각대금 연체관리 불철저
2. 소관부점 : ○○지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

○○지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제48조, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제20조에 따르면 수탁부동산을 매수한 자, 대부받은 자가 대부료 등을 체납한 경우에는 독촉, 최고 후 계약을 해지¹⁾할 수 있도록 하고 있고

세칙 제52조, 요강 제20조에서는 계약을 해지하는 것이 국가에 불리하거나 그 밖에 특별한 사유가 있는 경우 부점장의 승인을 받은 후 계약해지를 보류할 수 있도록 하고 있다.²⁾

1) 연체기간별 7~10%의 가산금을 추가하여 15일 이내의 기간 내 납부하도록 독촉하고 최초 납부기한으로부터 6개월이 경과하는 경우에는 계약을 해지하도록 하고 있음

2) (매매계약) 1. 매수자가 매각대금 등의 납부보장책을 제시하고 이에 타당성이 인정되는 경우
(대부계약) 1. 연체자가 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제6조에 따른 공공기관인 경우, 2. 담보설정 등 이행보증조치가 확보된 경우, 3. 대부료 및

따라서, 국유재산의 매각대금, 대부료 등이 연체된 경우 계약자에 대해 납부최고 후 계약을 해지하거나 계약해지 보류 승인을 받는 등 연체관리를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○지역본부에서 관리중인 국유재산 중 293건³⁾의 대부료 및 매각대금 연체관리 현황을 점검한 결과

‘◆◆◆’(도로, 00㎡) 소재 국유재산의 경우 대부계약자 ◆◆◆이 0000. 0. 00.부터 0개월간 대부료를 납부하지 않았는데도 납부독촉, 대부계약 해지 통보 등의 조치가 없었던 것으로 확인되었고

‘◆◆◆’(주택부지, 00㎡) 소재 국유재산의 경우 매수자 ◆◆◆이 0000. 0. 00.부터 00개월간 매각대금을 납부하지 않았는데도 계약해지 보류승인을 받거나 납부최고 후 계약해지를 하지 않은 것으로 확인되는 등

[표 15] 및 [별지 6] “대부료 및 매각대금 연체관리 불철저 명세”와 같이 대부료, 매각대금 연체자에 대한 관리가 불철저한 사례 226건이 확인되었다.

[표 15] 대부료 및 매각대금 연체관리 불철저 명세(요약)

(단위 : 건, 천 원)

구 분	건 수	계약금액	연체금		
			합 계	원 금	이 자

“기재생략”

연체료의 30퍼센트 이상을 변제하거나 대부료 원금이 연 30만 원 미만인 경우
3) 감사일 현재 대부료·매각대금이 6개월 이상 연체된 건들 중 별도 조치가 없는 건들을 대상으로 점검함

[소관부점 의견] ○○지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 향후 대부료 등의 연체관리를 철저히 하겠다는 의견을 밝혔다.

4. 조치할 사항

○○지역본부 본부장은 국유재산의 대부료 또는 매각대금이 연체된 00건에 대해 납부독촉, 최고 및 계약해지 통보 등 해지절차에 착수하거나 계약유지가 필요한 재산에 대해서는 해지 보류하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하기 바랍니다. (시정)